Ejército Argentino
EMGE – Dir Cont y Fin

Pliego de Bases y Condiciones Particulares
DIRECCIÓN DE CONTADURÍA Y FINANZAS
CUIT: 30-54669051-9

Jurisdicción del Organismo Contratante:	ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
Unidad Operativa de Contrataciones:	UOC 84/77
Correo Electrónico:	uoc084-077@hotmail.com
Tel/ Fax	011 4346-6291

Tipo de Procedimiento: Licitación Publica	**Ejercicio:** 2026
Nro de Proceso: 84/77-0633-LPU26	
Clase: Etapa Única Nacional	
Modalidad: Sin Modalidad	

Expediente Nº: EX-2026-82835849- -APN-DCYF#EA
Rubro comercial: Equipos
Objeto de la contratación: ADQUISICIÓN DE SISTEMA INTEGRADO DE VIGILANCIA CON VEHÍCULO AÉREO NO TRIPULADO DE ALA FIJA
COSTO DEL PLIEGO: Sin costo

PRESENTACION DE OFERTAS

Lugar / Dirección	Plazo y Horario
En forma electrónica a través del portal COMPR.AR. https://comprar.gob.ar	Hasta el día y hora determinados en el cronograma del sistema COMPR.AR.

ACTO DE APERTURA

Lugar / Dirección	Plazo y Horario
En forma electrónica a través del portal COMPR.AR. https://comprar.gob.ar	Hasta el día y hora determinados en el cronograma del sistema COMPR.AR.

DESIGNACIÓN DEL BIENES
La designación, características y cantidades de los bienes a adquirir por esta Dirección, se encuentran especificados en el ítem *Detalle de productos* del sistema COMPR.AR.
Especificaciones Técnicas: Especificación Técnica Nro. 16/COM/26.
Tolerancia: la determinada en las Especificación Técnica.

ARTÍCULO 1°- NORMATIVA APLICABLE

El presente procedimiento de selección se efectúa en un todo de acuerdo a lo normado en:

- El Decreto Delegado N° 1023/2001 – Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional y sus modificatorios y complementarios.
- El Decreto Nº 1030/2016 – Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional y sus modificatorios y complementarios.
- La Disposición ONC Nº 62 - E/2016 – Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional y sus modificatorios y complementarios.
- Disposición ONC Nro. 62/2024 (DI-2024-79130471-APN-ONC#JGM) que aprueba el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
- La Disposición ONC Nº 64 - E/2016 – Manual de Procedimiento para la incorporación y actualización de datos en SIPRO y sus modificatorios y complementarios.
- La Disposición ONC Nº 65 - E/2016 – Manual de Procedimiento de COMPR.AR y sus modificatorios y complementarios.
- Ley 25.300 Ley de Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
- Normativa relacionada con las Compras Públicas Sustentables.
- Toda otra norma vigente que sea de aplicación en el ámbito nacional, las cuales se encuentra para conocimiento y/o consulta en la página de Internet y www.infoleg.gov.ar.

La sola presentación de la oferta, deja de manifiesto en forma fehaciente que el oferente conoce y acepta la totalidad de los preceptos contenidos en las Resoluciones, Disposiciones, Circulares, Comunicaciones etc, que fueren provenidas de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, como así también de la evaluación de todas las circunstancias, previsiones y las consecuencias de estas.

ARTÍCULO 2°- ACLARACIONES, CONSULTAS Y CIRCULARES AL PRESENTE PLIEGO

No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas, ni para contratar, haber descargado el presente pliego, no obstante, quien no lo hubiese descargado, no podrá alegar desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

Las consultas al presente pliego deberán efectuarse ***únicamente*** a través del sistema COMPR.AR, conforme lo establecido en el Artículo 7° - CONSULTAS – del Anexo I a la Disposición ONC N° 65 – E/2016, **con una antelación mínima de TRES (3) días hábiles** previos a la fecha fijada para la apertura, para lo cual el interesado deberá haber cumplimentado previamente el procedimiento de registración y autenticación como usuario externo de COMPR.AR., conforme lo normado en la Disposición anteriormente citada.

No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

En caso de corresponder, se difundirán en el sistema COMPR.AR las circulares aclaratorias y/o modificatorias que se emitan de oficio o como respuesta a consultas, en las formas y plazos establecidos en el Artículo 50 del Decreto 1030/2016 y sus modificatorios.

ARTÍCULO 3°- VISTA DE LAS ACTUACIONES.

Será en un todo de acuerdo con lo establecido en el Artículo 6° del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales. Podrá hacer uso de tal derecho en el horario de 0830 a 1200 horas, días hábiles administrativos.

ARTÍCULO 4°- ASPECTOS RELACIONADOS CON LAS OFERTAS

a. PRESENTACIÓN DE LA OFERTAS (Artículo 13°, 14°, 15° y 16° del PUBCG)

Se hará conforme lo establecido en los Artículos 13°, 14°, 15° y 16° del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

IMPORTANTE: Se aclara que, para una mejor evaluación de las ofertas por parte de la Comisión Evaluadora, cada documento y/o anexo digitalizado deberá ser agregado en el requisito que corresponda, los cuales se enumeran en el siguiente punto b. de este Artículo.

b. REQUISITOS Y FORMALIDADES

I. <u>Requisitos Económicos y Financieros</u>

1) La oferta deberá cumplir como mínimo, con todos los requisitos previstos en el Artículo 18 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

2) El precio ofrecido por el oferente será considerado único, integral y definitivo, constituyendo el importe total a abonar por todo concepto derivado del cumplimiento del contrato. En consecuencia, el oferente deberá incluir en su cotización el Impuesto al Valor Agregado (IVA), impuestos vigentes, tasas, contribuciones, costos financieros, administrativos, laborales, previsionales, gastos generales, indirectos y cualquier otro concepto que pueda incidir en el valor final del bien.

3) El precio cotizado será fijo e invariable durante el plazo de mantenimiento de la oferta y durante la ejecución contractual, no admitiéndose mecanismos de actualización, predeterminación o ajuste de precios, salvo disposición expresa en contrario prevista en el presente pliego.

4) La presentación de la oferta implicará la renuncia expresa a invocar posteriormente errores, omisiones o imprevisiones en la determinación del precio, en concordancia con los principios de responsabilidad del oferente e invariabilidad de la oferta previstos en el régimen de contrataciones de la Administración Nacional.

5) Las cotizaciones deberán efectuarse en Moneda Nacional. Si se presentara documentación en idioma extranjero deberá acompañarse la correspondiente traducción efectuada por traductor público nacional y legalizada por el Colegio de Traductores, cuando así corresponda, de conformidad con la normativa vigente en la materia. Los documentos expedidos por autoridad extranjera deberán presentarse debidamente legalizados: a) De tratarse de actos que no hayan sido celebrados en países

signatarios de la Convención de La Haya de 1961 la legalización deberá ser practicada por autoridad consular argentina, asentada en el país emisor del documento, de conformidad con la normativa aplicable; b) Cuando se trate de actos celebrados en países signatarios de la Convención mencionada en el literal anterior, la documentación deberá contar con la pertinente "apostilla" que dispone la Convención de La Haya de 1961.

6) **Ofertas Alternativas**: De conformidad con lo establecido en el Articulo 56 del Decreto Nº 1030/2016.

7) **Ofertas Variantes**: Dada las características del bien que origina el presente llamado, La Dirección Contaduría y Finanzas – EMGE no aceptará ofertas variantes. De presentarse una oferta variante, se desestimará únicamente la variante siempre que pueda identificarse cuál es la oferta base. En el supuesto de que no se pueda identificar la oferta base **no será considerada ninguna oferta presentada por el oferente.**

8) **IMPORTANTE:** Se aclara que no se podrá bajo ningún punto de vista presentar cotización parcial por parte del renglón, en virtud de considerar inconveniente la práctica de diversificar y parcializar, y las ventajas de contar con una entrega centralizada de cada efecto, a fin de proveer a un mejor ordenamiento en la recepción de los mismos. Si podrán realizar cotizaciones por renglón no siendo obligatoria la cotización de todos los renglones.

II. Requisitos Técnicos

- Cumplimiento de las Especificación Técnica Nro. 16/COM/26.
- Los oferentes indicarán "INDEFECTIBLEMENTE" la marca, modelo y presentación del bien cotizado, el cual será especialmente tenido en cuenta al momento de la evaluación de las ofertas, lograr una adquisición que satisfaga al Organismo. **La falta de descripción de la marca y modelo ofrecidos será considerada una omisión esencial en los términos del Artículo 66 Inciso i. del Decreto 1030/2016**. **Las marcas, presentación y modelo de los bienes ofrecidos deberán ser detallados INDEFECTIBLEMENTE en el ítem "Especificaciones Técnicas" de cada renglón, no considerándose otro lugar para consignar dicha información o documento como acreditación de la marca, modelo o versión cotizado.**
- Cabe agregar que la existencia de cláusulas condicionantes (como por ejemplo las que supeditaren las características técnicas de lo ofertado a eventuales cambios sin previo aviso, u otras de similar contenido) condicionará la admisibilidad de la oferta, para el efecto o renglón que se trate.
- El oferente deberá acompañar con su oferta documentación técnica suficiente que permita verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas para el renglón, incluyendo fichas técnicas, folletos, catálogos, manuales o documentación del fabricante, según corresponda. La documentación presentada deberá permitir identificar inequívocamente el bien ofrecido y verificar las características técnicas solicitadas.

III. Requisitos Administrativos

La garantía de mantenimiento de oferta, equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta o la constancia de haberla constituido, la cual se deberá individualizar utilizando el campo identificado en el sistema COMPR.AR para tal fin. Cuando la garantía no fuera electrónica, el original o el certificado pertinente de la garantía individualizada en la oferta, deberá ser presentado entre el plazo que

va desde la fecha y hora de apertura y hasta un plazo de DOS (2) días hábiles administrativos contados a partir del día hábil siguiente al del acto de apertura, en el Departamento Contrataciones de la Dirección de Contaduría y Finanzas, sita en Azopardo 250 5° Piso – Edificio Libertador – C.A.B.A, en el horario de 0800 a 1230 horas. Caso contrario la oferta será desestimada. Asimismo, y conforme lo normado el Artículo 18° i) punto 1 de la Disposición ONC N° 62 – /2024 (PUBCG). De acuerdo al artículo 46° del mencionado PUBCG, las mismas podrán constituirse de las siguientes formas:

Con pólizas electrónicas de seguro de caución, emitidas por entidades aseguradoras habilitadas a tal fin por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, extendidas a favor de la CONTADURIA GENERAL DEL EJERCITO CUIT 30-54669051-9. Se podrán establecer los requisitos de solvencia que deberán reunir las entidades aseguradoras, con el fin de preservar el eventual cobro del seguro de caución. La jurisdicción o entidad contratante deberá solicitar al oferente o adjudicatario la sustitución de la entidad aseguradora, cuando durante el transcurso del procedimiento o la ejecución del contrato la aseguradora originaria deje de cumplir los requisitos que se hubieran requerido.

Con pagarés a la vista, Deberá ser pagadero en EMGE – DIRECCIÓN DE CONTADURÍA Y FINANZAS – AZOPARDO 250 – CABA, consignando tipo de garantía, firma y aclaración en letra legible y/o sello del firmante, conforme a lo previsto en el Decreto/Ley N° 5.965/1963. Esta forma de garantía no será combinable con las restantes previstas en el presente artículo y solo podrá constituirse cuando su monto no supere la suma equivalente a DOSCIENTOS SESENTA MÓDULOS (260 M).

La garantía que se instrumente mediante pagare deberá ceñirse a las siguientes pautas: I) El documento deberá ser librado por quien tenga uso de la firma social o actuare con poderes suficientes; II) Deberán aclararse las firmas con nombre y apellido, mediante sello o letra imprenta mayúscula legible y número de Documento Nacional de Identidad (DNI); completándose además los datos qúe figuran en los formularios úsales. III) En ningún caso se admitirán leyendas escritas con lápiz. IV) Los pagarés que se presenten como garantía de mantenimiento de oferta deberán tener como fecha de emisión el día de la apertura o anterior; IV) No deberá consignarse fecha de vencimiento, debiendo ser librado “a la vista”; V) Esta forma de garantí a no es combinable con las restantes enumeradas en el presente artículo.

La elección de la forma de garantía, en principio, queda a opción del oferente o cocontratante.

Las garantías de mantenimiento de la oferta serán constituidas por el plazo inicial y sus eventuales renovaciones. Todas las garantías deberán cubrir el total cumplimiento de las obligaciones contraídas, debiendo constituirse en forma independiente para cada procedimiento de selección.

No se prevé constitución y presentación de garantías bajo otra modalidad, en virtud de la relevancia de los bienes a adquirir. Asimismo, al momento de elegir la empresa aseguradora para la constitución de garantías por la modalidad de POLIZA DE SEGURO DE CAUCION, las mismas deberán ser gestionadas ante empresas que se encuentren mejor valoradas por primas, resultados y juicios. Se menciona a título informativo la página https://anuariodeseguros.com.ar.

a) “Declaración jurada de intereses (Persona Jurídica) de acuerdo a Comunicación ONC N° 7/2024, CGEOR-2024-21- APN-ONC#JGM y CGEOR-2024-24-APN-ONC#JGM. / Declaración jurada de intereses (Persona Humana), de acuerdo a Comunicación ONC Nro(s) 7/2024, CGEOR-2024-21-APNONC#JGM y CGEOR-2024-24-APN-ONC#JGM. “Declaración Jurada de Intereses” prevista en el Decreto N° 202/2017, mediante el Formulario Digital habilitado por la Oficina Anticorrupción. Para eso deberán ingresar al “TAD” con clave fiscal y seleccionar el trámite denominado “Presentación de Declaración Jurada de Intereses del Decreto 202/17” con la descripción “#Oficina Anticorrupción – OA. El trámite permite cumplir la declaración jurada de intereses, tanto de personas humanas, como de personas jurídicas. Deberán descargar el formulario y acompañarse como documento adjunto con la oferta. A fin de que los interesados puedan cumplir con la obligación establecida en el artículo 2º del Decreto Nº 202/17, relativa a funcionarios de rango inferior a Ministro que tengan competencia o capacidad para decidir sobre el procedimiento en cuestión, se detallan a continuación los nombres y cargos de dichos funcionarios. A todo evento, se hace saber que, ante un cambio sobreviniente de autoridades, resultará de aplicación lo dispuesto en la Circular de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN N° 2, del 19 de octubre de 2021 o la que en el futuro la reemplace. https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/ 251544/20211021). Funcionarios con competencia para autorizar la convocatoria y elección del procedimiento, aprobar el pliego de bases y condiciones particulares, dejar sin efecto y declarar desierto el procedimiento:

Autorizar convocatoria y elección del procedimiento, Dejar sin efecto o Declarar desierto	**CR Mariano Pablo GALLO**
Aprobar procedimiento y adjudicar o Declarar fracasado	

NOTA: Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes deberán contar con la "Declaración Jurada de Intereses" actualizada en "SIPRO". En oportunidad de presentarse como oferente en el presente procedimiento de selección, deberá verificar si corresponde modificar lo declarado oportunamente en SIPRO. Para ello, deberán ingresar al "TAD", y seleccionar el trámite correspondiente entre las siguientes opciones: - Presentación declaración jurada de intereses – Persona Humana. – Presentación declaración jurada de intereses – Persona Jurídica, y consignar en el formulario los datos que correspondan."

b) Declaración Jurada de Elegibilidad (Anexo 1 del PBCP).

c. CLASES DE GARANTIAS (DE CORRESPONDER) (Artículo 78° - Decreto 1030/2016)

- De mantenimiento de oferta: CINCO POR CIENTO (5%). En el caso de cotizar con descuentos, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto. Podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el Artículo 4°. Inciso b. apartado III del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
- De cumplimiento de contrato: DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato. Podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el Artículo 4°. Inciso b. apartado III del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
- De impugnación: El importe de la garantía será equivalente al TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato, en concordancia con lo establecido en el Artículo 9° del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares (IMPUGNACIÓN AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN).

ARTÍCULO 5°- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS

Los oferentes deberán mantener su oferta por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura. Si el oferente no manifestara en forma expresa y fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual a la inicial y así sucesivamente si no manifestare su voluntad de la manera indicada, conforme lo normado en el Artículo 54 del Decreto delegado 1030/2016. La prórroga automática del plazo de mantenimiento de oferta no podrá exceder de SEIS (6) meses, contados a partir de la fecha del acto de apertura.

ARTÍCULO 6°- SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS

Cuando la documentación respaldatoria presentada o adjuntada en formato digital por el oferente tuviera defectos formales, el oferente será intimado por la Comisión Evaluadora a subsanarlo dentro del término de TRES (3) días hábiles, en los términos de los artículos 17 del Decreto Delegado N°1023/01 y sus modificatorios y 67 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 y sus modificatorios, siempre que ello no afecte los principios de igualdad y transparencia, ni altere los términos de las ofertas presentadas, si no fuere subsanado en el plazo establecido, la Comisión procederá conforme lo normado en el Artículo 31° del PUBCG.

ARTÍCULO 7°- CAUSALES DE DESESTIMACIÓN NO SUBSANABLES

Será desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanación, en supuestos previstos en el Artículo 66 del Decreto 1030/2016 y su modificatoria Decreto 811/2022. En los pliegos de bases y condiciones particulares no se podrán prever otras causales de desestimación no subsanables de ofertas a las enumeradas en el citado artículo. Todas las causales de desestimación serán evaluadas por la Comisión Evaluadora de las Ofertas en la etapa de evaluación.

ARTÍCULO 8°- CRITERIO Y EVALUACIÓN DE OFERTAS

Se considerará para la evaluación lo siguiente:

a. Se verificará que las ofertas cumplan los aspectos requeridos por Ley, el Decreto 1030/2016, normas reglamentarias, Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y el presente Pliego.
b. Obligaciones tributarias y/o previsionales.
c. La admisibilidad de la oferta y la conveniencia económica para el Estado Nacional.
d. La idoneidad del oferente, la calidad de lo ofertado y las respectivas demás condiciones de la oferta.
e. Antecedentes negativos en materia contractual con la Fuerza y con la Administración Pública Nacional (cumplimientos fuera de término, intimaciones por problemas de entrega informados por las unidades requirentes, Apercibimientos vigentes ONC).
f. En caso de producirse empate se procederá de acuerdo al Artículo 70 del Decreto 1030/2016
g. Se verificará si los oferentes se encuentran incluidos en listas de inhabilitación o sanción emitidas por organismos internacionales de crédito, tales como el BANCO MUNDIAL y/o el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID). En caso de constatarse dicha inclusión, la persona humana o jurídica será considerada inelegible a los efectos de la presente contratación
h. Cumplimiento de lo estipulado en la Especificación Técnica adjunta al presente Pliego.

ARTICULO 9°- IMPUGNACIÓN AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN

Para el caso en que el impugnante fuera alguien que no revisten la calidad de oferente en el procedimiento o para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, o bien cuando lo que se impugnare no fuera uno o más renglones específicos, sino sobre cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación, en ambos casos, será equivalente en PESOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL CON 00/100 ($ 6.800.000,00), conforme lo normado en el *Artículo 78 del Decreto Delegado 1030/2016, Articulo 29 de la Disposición ONC N° 62 – E/2016 y Articulo 39 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.*

Las impugnaciones deberán presentarse a través de la aludida plataforma, cuyo sito de internet es https://www.comprar.gob.ar, o que en el futuro lo reemplace. El plazo de DOS (2) horas de gracia previsto en el artículo 25, penúltimo párrafo, del Reglamento de Procedimientos Administrativos aprobado por el Decreto Nº 1759/72 (t.o. 2017) no resulta aplicable respecto del cómputo del plazo para impugnar el dictamen de evaluación.

En virtud del carácter de documento electrónico verificable por Organismos de la Administración Pública Nacional y la relevancia que reviste, la citada garantía deberá constituirse indefectiblemente **mediante pólizas electrónicas de seguro de caución**, emitidas por entidades aseguradoras habilitadas a tal fin por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, extendidas a favor de la CONTADURIA GENERAL DEL EJÈRCITO –CUIT 30-54669051-9.

No se aceptarán presentaciones impugnatorias en formato físico (papel), vía fax, por correo electrónico u otras que no sean por la vía especificada

ARTÍCULO 10° - PLAZO y LUGAR DE ENTREGA

a) **Plazo de entrega:** El cumplimiento del contrato deberá estar finalizado dentro de los NOVENTA (90) días corridos, contándose a partir del perfeccionamiento del documento contractual, mediante el sitio https://comprar.gob.ar o en el que en un futuro lo reemplace.

b) **Lugar de entrega**:

Para bienes nacionalizados: Batallón de Mantenimiento de Comunicaciones 601 – Camino Centenario y Güemes- CITY BELL – Provincia de Buenos Aires. Los efectos deberán ser entregados en el horario de 08:00 a 13:00 horas con TRES (3) días hábiles administrativos de anticipo.

Para bienes bajo condición INCOTERM – DAP: En el Depósito Fiscal para la Defensa, sito en Calle Benjamín Lavaisse 1195, Darsena Sur - CABA.

CONTACTO PRINCIPAL: Jefe del Batallón de Mantenimiento de Comunicaciones 601 – teléfonos (0221) 495 – 9215 o al (011) 5181 – 9309.

CONTACTO SECUNDARIO: División Materiales DGCICD (011) 4346-6100 int 1498/6271, Dirección de Comunicaciones y Guerra Electrónica – teléfonos 4346-6100 int 6260/6370.

ARTÍCULO 11°- RECEPCIÓN

La Comisión de Recepción procederá de acuerdo a lo establecido en el Artículo 88 del Decreto 1030/2016.

La conformidad de la recepción definitiva se otorgará dentro del plazo de DIEZ (10) días a partir de la recepción de los bienes y/o servicios, según lo establecido en el Artículo 89 del Decreto 1030/2016 y Artículo 54 inciso b) del PUBCG.

ARTÍCULO 12°- COMUNICACIONES

Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes, podrán realizarse válidamente por cualquiera de los medios establecidos en el Artículo 7 del

Decreto 1030/2016, Artículo 2 del Anexo I a la Disposición ONC N° 62 – E/2016, Artículo 8 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y Artículo 4 del Anexo I a la Disposición ONC N° 65 – E/2016.

El envío de mensajería mediante COMPR.AR, en forma automática, solo constituye un medio de aviso. La no recepción oportuna de correos electrónicos de alerta que envía el sistema "COMPR.AR" no justificará, ni se considerará como causal suficiente para eximir a los proponentes de sus cargas y responsabilidades.

ARTÍCULO 13°- ALTA EN EL PADRÓN ÚNICO DE ENTES

El estado Nacional canaliza los pagos a sus proveedores, contratistas y/o acreedores por medio de la Cuenta Única de Tesoro (CUT). De este modo, los pagos que realiza el Tesoro nacional se realizan a través de acreditaciones en cuentas bancarias, corrientes o de ahorro, en moneda nacional.

Para resultar adjudicatario el oferente deberá estar dado de alta en el Padrón Único de Entes del SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA que administra el MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS, de conformidad con lo dispuesto por la Disposición N° 40 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y N° 19 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN de fecha 8 de julio de 2010, ambas de la citada cartera de Estado, o las que en el futuro las reemplacen - Artículo 40 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Quienes no posean número de beneficiario, cualquiera sea su carácter, deberán tramitar el Alta de Beneficiario pertinente en el Ministerio de Economía, sito en Hipólito Irigoyen N° 250 7° Piso Oficina 701 C.A.B.A. o a través del Departamento Tesorería de la Dirección de Contaduría y Finanzas, sita en Azopardo 250 5° Piso – Edificio Libertador – C.A.B.A. en días hábiles de 0830 a 1230 hs.

IMPORTANTE: El proveedor deberá iniciar los trámites de Alta o Actualización con la antelación pertinente a los efectos de encontrase dado de alta y con todos los datos actualizados en el período de Evaluación de las ofertas.

ARTÍCULO 14°- ADJUDICACIÓN

La adjudicación recaerá en favor de la oferta más conveniente para el organismo contratante, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta y el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos.

La adjudicación será notificada a/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo, mediante la difusión en el sitio https://comprar.gob.ar o en el que en un futuro lo reemplace y se enviarán avisos mediante mensajería del sistema COMPR.AR.

En los casos en los que resulte adjudicada la oferta presentada por las personas que hubieren asumido el compromiso de constituir una Unión Transitoria (UT), deberán realizar – como requisito previo a la notificación de la orden de compra o firma del contrato – el trámite de inscripción de la misma en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO). La falta de cumplimiento del presente requisito determinará la revocación de la adjudicación por causa imputable al adjudicatario.

ARTÍCULO 15° - PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

La notificación de la orden de compra al adjudicatario se realizará mediante la difusión en el sitio https://comprar.gob.ar o en el que en un futuro lo reemplace y se enviarán avisos mediante mensajería del sistema COMPR.AR, dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos de la fecha de notificación del acto administrativo de conclusión del procedimiento. El contrato se reputará perfeccionado el día hábil siguiente a su difusión en el portal electrónico, conforme lo previsto en el Artículo 43° del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

ARTÍCULO 16°- FACTURACIÓN, PLAZO Y MONEDA DE PAGO

La facturación y el correspondiente pago se regirán por lo establecido en los artículos 90 y 91 del Decreto 1030/2016 y en los artículos 56 y 57 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales vigente.
La factura electrónica deberá ser de tipo “B” o “C” emitirse a nombre de la CONTADURÍA GENERAL DEL EJÉRCITO (CUIT 30-54669051-9), con domicilio en PIEDRAS 141 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, condición frente al IVA EXENTO, y remitirse al correo electrónico del Departamento Contabilidad de la Dirección de Contaduría y Finanzas - EMGE dptocontabilidad_ea@hotmail.com.
La facturación deberá realizarse por dependencias de acuerdo al lugar de entrega detallado en la orden de compra.
El proceso de pago se iniciará una vez otorgada la conformidad definitiva de la recepción del bien, conforme el régimen contractual aplicable.
En materia impositiva, el adjudicatario deberá ajustar su facturación y cumplimiento fiscal a la normativa vigente dictada por la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA), o el organismo que en el futuro la reemplace, al momento de la emisión de la factura.
El Organismo actuará como agente de retención de los tributos nacionales que correspondan, conforme la normativa vigente al momento del pago. En consecuencia, el adjudicatario deberá informar su situación fiscal al momento de la facturación, aplicándose en caso contrario las retenciones previstas por la normativa vigente.
Los pagos se efectuarán en la moneda establecida para el presente proceso, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 92° del Decreto 1030/2016 y Artículo 57 del Pliego de Bases y Condiciones Generales..

IMPORTANTE: Las consultas sobre forma de facturación y todo lo relacionado al pago, se deberán realizar al Tel: 4346-6100 Int 2205 - Departamento Contabilidad de la Dirección de Contaduría y Finanzas – EMGE, los días hábiles de en el horario de 08:00 a 12:00 horas.

ARTÍCULO 17°- PENALIDADES Y SANCIONES

Los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes serán pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en el Artículo 29 del Decreto Delegado N° 1023/2001 y sus modificatorios y complementarios, cuando incurran en las causales reguladas en los Artículos 102 y 106 del Decreto 1030/2016.

ARTÍCULO 18°- COMPETENCIA JUDICIAL

Ante cualquier divergencia que pudiera suscitarse ambas partes quedan sometidas a los Tribunales Federales con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con exclusión de cualquier otro fuero o jurisdicción que les pudiera corresponder, debiendo fijar domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de todo tipo de comunicación.

ARTÍCULO 19°- FACULTAD DE LA ADMINISTRACIÓN

La Autoridad competente, podrá:

a. Dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnización alguna en favor de los interesados u oferentes.

b. Aumentar o disminuir unilateralmente hasta un 20 % el monto total del contrato en las condiciones y precios pactados y con la adecuación de los plazos respectivos, conforme al Artículo 12, Inciso b) del Decreto Nro. 1023/01.

c. En los casos en que resulte imprescindible para el organismo contratante el aumento o la disminución podrán exceder el VEINTE POR CIENTO (20%), y se deberá requerir la conformidad del cocontratante, si esta no fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni será pasible de ningún tipo de penalidad o sanción. En ningún caso las ampliaciones o disminuciones podrán exceder del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del monto total del contrato, aun con consentimiento del cocotratante.

d. Modificación: La modificación de los contratos se podrá ejercer cuando las condiciones de ejecución ya no resulten adecuadas para satisfacer el interés general y se funde en la necesidad de la mejor satisfacción del interés público y se justifique en un cambio objetivo de las circunstancias de hecho existentes al momento de su perfeccionamiento. La modificación no podrá alterar la finalidad del contrato ni la esencia de su objeto. Se deberá mantener la ecuación económico-financiera.
El aumento o la disminución de la prestación podrán tener lugar en oportunidad de dictarse el acto de adjudicación o durante la ejecución del contrato o, como máximo, hasta TRES (3) meses después de cumplido el contrato original.

ARTÍCULO 20°- DOCUMENTACIÓN.

Toda documentación que sea presentada mediante fotocopia podrá ser certificada por la Autoridad Militar de lunes a viernes, en el horario de 09:00 a 12:00 hs y hasta 24hs antes del acto de apertura, contra prestación del documento original. En caso de la documentación que fuera presentada mediante fotocopia simple, el Organismo contratante procederá de acuerdo a lo establecido en el Artículo 27 del Decreto 1759/72 – Procedimientos Administrativos.

ARTÍCULO 21° - INDEMNIDAD

El cocontratante deberá cumplir con toda la normativa legal correspondiente a la actividad que realiza y mantendrá indemne a su costa al Organismo Contratante y a su personal contra todos los juicios, reclamos, demandas y responsabilidades de toda naturaleza o especie, incluidas las costas y gastos que se deriven de actos y omisiones del cocontratante o de su personal o de sus proveedoras o de otras personas que ante él

fueren responsables en el cumplimiento de cualquiera de los términos y condiciones de la presente contratación.

ANEXOS

- ANEXO 1 - Declaración Jurada de Elegibilidad.
- Especificación Técnica Nro. 16/COM/26.

ANEXO 1– DECLARACION JURADA DE ELEGIBILIDAD

Lugar y Fecha: ……..…

Razón Social o Nombre:……..……

C.U.I.T.:……..

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inelegibilidad previstas en el artículo 68 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/2016 y sus modificatorios, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO.

REGLAMENTO DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DECRETO N° 1030/2016 y sus modificatorios.

ARTÍCULO 68.- PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD. Deberá desestimarse la oferta, cuando de la información a la que se refiere el artículo 16 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos:

a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, y de las controladas o controlantes de aquellas.

b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

c) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado en línea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo que se pruebe lo contrario.

d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica.

e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios.

f) Cuando se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección.

g) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos, de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.

h) Cuando se trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el extranjero, por prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual al doble de la condena.

i) Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y/o del Banco Interamericano de Desarrollo, a raíz de conductas o prácticas de corrupción contempladas en la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales serán inelegibles mientras subsista dicha condición.

FIRMA DEL OFERENTE ……..

ACLARACIÓN…….

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: PLIEG-2026-86678255-APN-DCYF#EA

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 7 de Septiembre de 2026

Referencia: Pliego de Bases y Condiciones Particulares - Proceso 84/77-0633-LPU26

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 14 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.07 14:29:30 -03:00

Dalma Soledad FLORENTIN
Sargento
Dirección de Contaduría y Finanzas
Ejército Argentino

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.07 14:29:31 -03:00